

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 962 -
963/2530

นาย อุ่น ป้อมภู
นาย เสน่ห์ วิ นิยม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 85

การรับฟังข้อเท็จจริงว่าพระเจ้าทรงธรรมทรงอุทิศที่ป่ารอบรอยพระพุทธรูปเป็นบริเวณออกไปหนึ่งโยชน์ หรือ 16 กิโลเมตรเพื่อสร้างวัดพระพุทธรูปราชวรมหาวิหาร ที่มีมานานกว่า 300 ปีโดยไม่มีผู้รู้เห็นโดยตรงหลงเหลืออยู่ จะต้องรับฟังจากคำบอกเล่า และเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญ.(ที่มา-เนติ)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลสั่งรวมพิจารณา สำนวนแรกโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 8593 ของโจทก์และเรียกค่าเสียหาย จำเลยที่ 1 ให้การว่าที่พิพาทเป็นของวัดพระพุทธรูปราชวรมหาวิหาร จำเลยที่ 2 ที่ให้จำเลยที่ 1 เช่า สำนวนหลังจำเลยที่ 2 ฟ้องโจทก์ว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยที่ 2 มีการออกโฉนดที่ดินทับที่พิพาทของจำเลยที่ 2 ขอให้เพิกถอนโฉนดเลขที่ 4593 ของโจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 ให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 8593 และให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ทางพิจารณาจำเลยทั้งสองนำสืบก่อนว่าจำเลยที่ 2 เป็นนิติบุคคล ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม พระมหากษัตริย์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีประมาณ 300 ปีมาแล้ว เนื่องจากทางเมืองสระบุรีรายงานว่าพราณบุญพบรอยเท้าใหญ่บนไหล่เขา พระเจ้าทรงธรรมเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นมีลักษณะเป็นรอยพระพุทธรบาทต้องตามตำราที่ทรงทราบมาจากเมืองลังกา พระองค์จึงทรงอุทิศถวายที่ดินรอบรอยพระพุทธรบาทหนึ่งโยชน์ให้วัดจำเลยที่ 2 และทรงรับสั่งให้ช่างสร้างมณฑปสวมรอยพระพุทธรบาท สร้างพระอุโบสถ พระวิหารศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ สำหรับพระภิกษุสงฆ์บริหารรอยพระพุทธรบาทจำเลยที่ 2 ได้เก็บผลประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวบำรุงวัดตลอดมา ปี พ.ศ. 2479 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินบริเวณพระพุทธรบาทอันเป็นที่ดินของจำเลยที่ 2 โดยปักหลักเขตตามแผนที่ท้ายกฤษฎีกา เอกสารหมายเลข 12 เมื่อทางราชการตัดถนนพหลโยธินจากสระบุรีไปลพบุรีได้ตัดผ่านที่ดินของจำเลยที่ 2 ด้านทิศเหนือห่างมณฑป 1 กิโลเมตร ปี พ.ศ. 2497 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนที่ดินของจำเลยที่ 2 ที่อยู่ทางทิศเหนือของถนนพหลโยธินเพื่อให้กรมประชาสัมพันธ์สร้างนิคมพระพุทธรบาทที่ดินของจำเลยที่ 2 จึงเหลือประมาณ 6,500 ไร่ ที่ดินแปลงพิพาทอยู่ทางใต้ของถนนพหลโยธินภายในหลักเขตตามพระราชกฤษฎีกาพ.ศ. 2479 จำเลยที่ 1 ได้เช่าที่พิพาทจากจำเลยที่ 2 ปลุกบ้านอาศัยตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ค่าเช่าตารางวาละ 20 สตางค์ต่อเดือนเมื่อ พ.ศ. 2524 โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยที่ 1 ออกจากที่พิพาทโดยอ้างว่าเป็นที่ดินของโจทก์ซึ่งมีโฉนด จำเลยที่ 2 จึงทราบว่าโฉนดของโจทก์ได้ออกทับที่ดินของจำเลยที่ 2 โดยไม่ชอบทำให้จำเลยทั้งสองเสียหาย

โจทก์นำสืบว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 8593 เนื้อที่ 1 งาน 28 ตารางวา ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธรบาท ได้รับมรดกมาจากนายบ้ายบิดาตามเอกสารหมายเลข จ.1 โจทก์เสียภาษีบำรุงท้องที่ตลอดมา เมื่อ พ.ศ. 2525 จำเลยที่ 1 เข้าไปปลุกบ้านอยู่ในที่ดินดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ โจทก์บอกกล่าวให้จำเลย

ที่ 1 ออกจากที่พิพาทแล้วจำเลยเพิกเฉยทำให้โจทก์เสียหาย ซึ่งอาจให้ผู้อื่นเช่าได้ เดือนละ 2,000 บาท

พิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้ว โจทก์ฎีกาว่าตามพงศาวดารที่กล่าวว่า พระเจ้าทรงธรรมได้ทรงอุทิศที่ดินรอบรอยพระพุทธรบาทออกไป 1 โยชน์ ซึ่งเท่ากับ 16 กิโลเมตร ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างขวางหากจะยึดถือตาม พงศาวดารแล้ว จะเป็นความเชื่ออย่างเลื่อนลอยปราศจากเหตุผลนั้น ปรากฏว่าวัด พระพุทธรบาทราชวรมหาวิหารสร้างมานานเกินกว่า 300 ปีแล้ว เหตุการณ์ต่าง ๆ ขณะนั้นย่อมไม่มีใครรู้เห็นโดยตรงหลงเหลืออยู่ จึงต้องรับฟังจากคำบอกเล่าและ เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญดังที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้แล้วตามคำ พิพากษาฎีกาที่ 1758-1759/2516 คดีระหว่างกรมการศาสนา โจทก์ นางศิริ แสงสี กับพวกจำเลย รอยพระพุทธรบาทสถิตย์อยู่บนเนินเขาในป่าใหญ่ เห็นว่าการเชื่อว่า พระเจ้าทรงธรรมทรงอุทิศถวายที่ป่ารอบรอยพระพุทธรบาทเป็นบริเวณออกไปโยชน์ หนึ่งจะเป็นการเชื่ออย่างเลื่อนลอยปราศจากเหตุผลก็หาไม่เพราะเมื่อพบรอย พระพุทธรบาทนั้นพระเจ้าทรงธรรมโสมนัสศรัทธาอย่างยิ่งถึงขนาดโปรดเกล้า ฯ ให้ สร้างมหาเจดีย์สถานมีพระมณฑปสวมรอยพระพุทธรบาทและสังฆารามที่พระสงฆ์อยู่ บริบาลและสร้างพระราชนิเวศน์ที่เชิงเขาพระบาท 1 แห่งด้วย เมื่อมีการก่อสร้าง สถานที่สำคัญใหญ่โตถึงเพียงนี้ ก็ย่อมต้องประกอบไปด้วยปริมณฑลกว้างขวางเป็น ธรรมดา โจทก์ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่าที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ยอมรับว่าที่พิพาทเป็น ที่ดินที่พระเจ้าทรงธรรมยกให้วัด จำเลยที่ 2 นั้นไม่ถูกต้อง เพราะอุทธรณ์โจทก์มิได้ มีความหมายเช่นนั้น พิเคราะห์แล้วศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์แพ้คดีโดยฟังข้อเท็จ จจริงว่าที่พิพาทอยู่ในเขตที่ดินของวัดพระพุทธรบาทราชวรมหาวิหารจำเลยที่ 2 โดย พระเจ้าทรงธรรมพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงอุทิศที่ดินบริเวณโดยรอบ รอยพระพุทธรบาทในรัชสมัย 1 โยชน์ให้เป็นของวัดตั้งแต่ศักราช 968 พระเจ้าทรงธรรม เป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศ ทรง

ไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะพระราชทานที่ดินให้แก่ผู้ใดก็ได้ อุทธรณ์โจทก์ยอมรับว่า พระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มีพระราชอำนาจจริงดังที่ศาลชั้นต้น วินิจฉัยมิได้โต้แย้งข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นฟังว่าพระเจ้าทรงธรรมพระราชทานที่ดิน แก่วัดจำเลยที่ 2 โจทก์ยกเหตุผลในอุทธรณ์ว่า โฉนดที่ดินพิพาทออกให้โดยทาง ราชการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2460 อยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราษฎรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนได้ จึงต้องถือว่าการออกโฉนด ที่ดินพิพาทมีผลบ่งชี้การมีพระราชอุทิศที่ดินดังกล่าวของพระเจ้าทรงธรรมได้ เห็นว่าอุทธรณ์โจทก์ดังกล่าวแม้มิได้ยอมรับโดยตรงว่าพระเจ้าทรงธรรมทรงอุทิศที่พิพาท แก่วัด จำเลยที่ 2 แต่โดยนัยยอมรับเข้าใจได้ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า ความจริงโจทก์รู้จักเขตที่พิพาทและเคยเข้าครอบครองโจทก์ไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่ พิพาทเป็นของวัดจำเลยที่ 2 และวัดจำเลยที่ 2 ก็ไม่เคยบอกกล่าวให้โจทก์หรือบิดา โจทก์ทราบว่ที่พิพาทเป็นที่ซึ่งพระเจ้าทรงธรรมทรงอุทิศให้ นั้น เห็นว่าแม้ความจริง เป็นดังที่โจทก์อ้างเป็นกรณีที่น่าเห็นใจ แต่เป็นเรื่องที่รัฐจะพิจารณา หากมีผลทำให้ จำเลยที่ 2 ขาดจากกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทแต่อย่างใดไม่ ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่าเป็นปัญหา ข้อกฎหมายโดยขอให้พิจารณาพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินบริเวณ พระพุทธบาทฯ พ.ศ. 2479 และพระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามที่ดินบางส่วน บริเวณพระพุทธบาทฯ พ.ศ. 2497 ว่ามีเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะหวงห้ามเฉพาะ ที่ดินรกร้างว่างเปล่าเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น มิได้รวมถึงที่ดินซึ่งประชาชนได้ กรรมสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เห็นว่า คดีนี้ไม่มีปัญหาและไม่มีประโยชน์ที่ จะต้องวินิจฉัยถึงพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับดังกล่าว เพราะที่พิพาทมีเจ้าของมา ก่อนแล้ว มิใช่ที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ และได้มีข้อความให้ ยกเลิกเพิกถอนกรรมสิทธิ์ของวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อีกทั้งมิได้บัญญัติ

ถึงว่าผู้ได้เข้าจับจองที่ดินอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ ฉะนั้น ที่พิพาทจึงหา
เป็นที่พิพาทจึงหาเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ไม่ ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้นทุกข้อ

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ'.

(เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อิทธิพงษ์-ส่อง สุขะบุญณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>